



KNOLL

Steuerrechts-Institut +

Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung 2026/2027

FERNUNTERRICHT

LEHRBRIEF

Bilanzsteuer 02

Betriebsvermögensvergleich (Teil II), Abschreibungen

16

Verfasser:

Wolfgang Eggert

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater

Andrea Jost

Wirtschaftsprüferin, Steuerberaterin



© Steuerrechts-Institut KNOLL GmbH

www.knoll-steuer.com

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Verwertung ohne Einwilligung der Steuerrechts-Institut Knoll GmbH außerhalb der eigenen Fortbildungszwecke, etwa auch der Verkauf, ist unzulässig.

Eine Verwendung zum Training, zur Weiterentwicklung oder zum Betrieb Künstlicher Intelligenz (z. B. LLMs, generative KI) – insbesondere durch automatisiertes Auslesen (Scraping, Crawling, Text und Data Mining) nach § 44b UrhG – ist ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung untersagt. **Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.**

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir in unseren Lehrmaterialien auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d). Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Die bestimmungsgemäße Handhabung dieses Produkts stellt kein Risiko für die Gesundheit oder Sicherheit im Sinne der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (EU) 2023/988 (GPSR) dar.



INHALTSVERZEICHNIS

1.	VORBEMERKUNG	1
2.	ABSCHREIBUNGEN	1
2.1	Begriff im Handelsrecht und im Steuerrecht	2
2.2	Grundsätzliches zur AfA bzw. zu den Abschreibungen	3
2.2.1	Abschreibungsberechtigter	3
2.2.2	Pflicht zur Abschreibung	4
2.2.3	Betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer	4
2.2.4	AfA-Methoden	5
2.2.5	AfA bei Bodenschätzen	7
2.2.6	Absetzung für Abnutzung bei immateriellem Anlagevermögen	7
2.2.7	Abschreibungen beim unbeweglichen materiellen Anlagevermögen	8
2.2.8	Absetzung für Abnutzung beim beweglichen Anlagevermögen	9
2.3	Besonderheiten	11
2.3.1	Abschreibung „Geringwertiger Wirtschaftsgüter“ (GWG) nach § 6 Abs. 2 und Abs. 2a EStG	11
2.3.2	AfA im Jahr der Anschaffung/Herstellung/Einlage und Ende der AfA	12
2.3.3	AfA nach Einlage und vorangegangener Nutzung des Wirtschaftsgutes im Überschussbereich	13
2.3.4	AfA-Nachholung gem. H 7.4 und R 7.5 S. 4 EStR	14
2.3.5	Überhöhte AfA	15
2.3.6	Gemeinsame Vorschriften für erhöhte AfA und Sonderabschreibung	16
2.3.7	Sonderabschreibung und Investitionsabzugsbetrag für kleine und mittlere Betriebe	17
2.3.8	Computerhardware und Software	20
3.	ÜBUNGSFÄLLE	21
3.1	Übungsfall 1	21
3.2	Übungsfall 2	26

1. VORBEMERKUNG



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Lehrbrief Bilanzsteuer 02 – Überblick – v13024



LERNZIELE

*In Lehrbrief BilSt 01 ist der **Ansatz** von Wirtschaftsgütern (Begriffe in der Handelsbilanz: Vermögensgegenstände und Schulden) als Betriebsvermögen bei bilanzierenden Gewinnermittlern sowie deren **Bewertung** behandelt worden. Dies sind in Prüfungsarbeiten regelmäßig die ersten beiden Schritte der rechtlichen Würdigung.*

*Dieser Lehrbrief setzt das Thema Bewertung mit den „Abschreibungen“ fort. Hierbei handelt es sich um die **Folgebewertung** der Wirtschaftsgüter nach § 253 HGB bzw. § 6 EStG (am auf den Zugang des Wirtschaftsgutes folgenden Bilanz- bzw. Bewertungsstichtag).*

2. ABSCHREIBUNGEN



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Abschreibung Allgemeines – v11557

Vermögensgegenstände und Schulden (stl. Wirtschaftsgüter) werden beim Zugang, zu den nachfolgenden Bilanzstichtagen und im Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem Betriebsvermögen (Verkauf, Entnahme, Untergang) nach § 253 HGB bzw. nach § 6 EStG bewertet. Bei abnutzbaren Wirtschaftsgütern sind hierbei mindestens planmäßige Abschreibungen (handelsrechtlicher Begriff – steuerlicher Begriff: Absetzung für Abnutzung = AfA) zu berücksichtigen; vgl. Sie § 253 Abs. 1 und 3 HGB und § 6 Abs. 1 Nr. 1 S. 1 EStG. Einerseits berücksichtigt dies, dass sich Wirtschaftsgüter wertmäßig verzehren und andererseits, dass steuerlich eben nur die Beträge der AfA bzw. weiterer Abschreibungen als Betriebsausgaben gewinnmindernd – und somit steuermindernd – geltend gemacht werden können.

Die planmäßigen Abschreibungen (AfA) verteilen die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abnutzbarer Wirtschaftsgüter als Aufwand auf deren Nutzungsdauer und sind somit (auch) Ausfluss der periodengerechten Gewinnermittlung i. S. d. § 252 Abs. 1 Nr. 5 HGB.



2.1 Begriff im Handelsrecht und im Steuerrecht

Das **Handelsrecht** kennt nach § 253 Abs. 3 HGB drei Arten von Abschreibungen:

- a) planmäßige Abschreibungen beim abnutzbaren Anlagevermögen
- b) außerplanmäßige Abschreibungen beim abnutzbaren und nicht abnutzbaren Anlagevermögen
- c) Abschreibungen beim Umlaufvermögen

Das **Steuerrecht** kennt die Begriffe

a)	Absetzung für Abnutzung (AfA)	§ 7 Abs. 1 und § 7 Abs. 2 EStG	gleichmäßige oder degressive Verteilung der AK/HK auf die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer
	bei Gebäuden	§ 7 Abs. 4, 5 und 5a EStG	
b)	Absetzung für Substanzverringerung	§ 7 Abs. 6 und 1 EStG	Verteilung der AK/HK nach abgebauter Menge zur Gesamtmenge bei „Bodenschätzen“
c)	AfA nach Maßgabe der Leistung (z. B. in Laufzeitstunden)	§ 7 Abs. 1 S. 6 EStG	Verteilung der AK/HK nach gelaufenen „Arbeitsstunden“ von den gesamt möglichen Laufzeitstunden
d)	Absetzung für außergewöhnliche technische und wirtschaftliche Abnutzung	§ 7 Abs. 1 S. 7 EStG	außerplanmäßige Abschreibung insbesondere bei Teilabbruch von Gebäuden
e)	Sonderabschreibungen	z. B.: § 7g EStG	steuerliche Fördermaßnahme
f)	erhöhte Abschreibungen	z. B.: § 7i EStG	steuerliche Fördermaßnahme
g)	Teilwertabschreibung	§ 6 Abs. 1 Nr. 1 S. 2, § 6 Abs. 1 Nr. 2 S. 2 EStG	beim abnutzbaren AV bei UV und nicht abnutzbarem AV

► VERGLEICH DER ABSCHREIBUNGEN IM HANDELS- UND STEUERRECHT

Steuerrecht			Handelsrecht
§ 7 EStG	Abs. 1	lineare Methode	planmäßige Abschreibung
	Abs. 2	degressive Methode (1.1.2020 – 31.12.2022 sowie 1.4. – 31.12.2024)	planmäßige Abschreibung
	Abs. 4	lineare Gebäude-AfA	planmäßige Abschreibung
	Abs. 5 und 5a	degressive Gebäude-AfA	planmäßige Abschreibung
	Abs. 6	Absetzung für Substanz- verringerung	planmäßige Abschreibung
§ 6 EStG	Abs. 2	Bewertungsfreiheit GWG	keine nur steuerliche Abschreibung, da auch die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung im Handelsrecht eine derartige Bewertungsfreiheit im Sinne einer Sofortabschreibung aus Vereinfachungsgründen kennen (so Beck'scher Bilanz-Kommentar § 253 HGB, Rz. 275 ff.)
§ 6 Abs. 1	Nr. 1 S. 2 EStG Nr. 2 S. 2 EStG Teilwertabschreibungen beim AV oder UV		außerplanmäßige Abschr. i. S. v. § 253 Abs. 3 und 4 HGB
§ 6b EStG	Übertragung stiller Reserven nach § 6b EStG und R 6.6 EStR		nur stl. Abzug/Abschreibung, in HB unzulässig
R 6.5 EStR	Übertragung von Zuschüssen		Kürzung AK/HK oder Neutralisation über Passivposten gemäß IDW HFA 1/1984, Auffassung ist aber nicht unumstritten; vgl. Beck'scher Bilanz-Kommentar, § 255 Rz. 115 ff.

2.2 Grundsätzliches zur AfA bzw. zu den Abschreibungen



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Abschreibung Grundfälle – v11558

2.2.1 Abschreibungsberechtigter

Abschreibungsberechtigt ist stets derjenige, bei dem die Wirtschaftsgüter bürgerlich-rechtliches bzw. wirtschaftliches Eigentum (vgl. zu letzterem § 246 Abs. 1 S. 2 2. Alternative HGB bzw. § 39 Abs. 2 Nr. 1 AO) darstellen, der Erzielung von Einkünften dienen und sich die Verwendung oder Nutzung auf einen Zeitraum von mehr als einem Jahr erstreckt. Dabei kommt es auf die Zweckbestimmung an, nicht auf die tatsächliche Zugehörigkeitsdauer zum Betriebsvermögen. Deshalb ist beispielsweise AfA auch dann möglich und vorzunehmen, wenn ein PKW des Betriebsvermögens bereits kurze Zeit nach der Anschaffung durch höhere Gewalt untergeht.

Hinweise zum Nießbrauch: Beim Nießbraucher wird regelmäßig nicht der Nießbrauchsgegenstand, sondern vielmehr ein immaterielles Wirtschaftsgut (Nutzungsrecht) vorliegen, das im Endergebnis nicht eingelegt und somit nicht abgeschrieben werden kann (vgl. hierzu H 4.3 Abs. 1 EStH „Nutzungsrechte/Nutzungsvorteile“ und „Vorbehaltsnießbrauch“).



Allerdings sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten, die ein „Vorbehaltsnießbraucher“ selbst getragen hat, im Wege der Abschreibung als Betriebsausgaben abziehbar (vgl. H 4.7 EStH, „Nießbrauch“ und „Unentgeltliche Übertragung ...“).

2.2.2 Pflicht zur Abschreibung

Die planmäßigen Absetzungen für Abnutzung nach § 7 Abs. 1 bzw. § 7 Abs. 4 EStG sind vorzunehmen. Es besteht eine Pflicht zur Vornahme. Wird AfA unterlassen, dann ist das Wirtschaftsgut falsch bewertet, letztendlich die Bilanz falsch und eine Bilanzberichtigung zu prüfen; vgl. auch § 4 Abs. 2 S. 1 EStG. Die Folgen einer Nichtvornahme der AfA für Wirtschaftsjahre, in denen eine Bilanzberichtigung nicht mehr möglich ist, ergeben sich aus H 7.4 EStH „Unterlassene oder überhöhte AfA“ (vgl. hierzu auch später).

2.2.3 Betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer

Die lineare AfA nach § 7 Abs. 1 EStG richtet sich nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer, § 7 Abs. 1 S. 2 EStG.



PRÜFUNGSTIPP

Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer ist in theoretischen Aufgaben i. d. R. angegeben. Es wäre allerdings auch denkbar, dass der Aufgabe als Hilfsmittel die „amtlichen AfA-Tabellen“ ganz oder auszugsweise beigelegt sind.

Für diesen Fall sei besonders auf die Vorbemerkungen zur AfA-Tabelle für allgemein verwendbare Anlagegüter (diese ist in der aktuellen Fassung, die auf Anschaffungen oder Herstellungen nach dem 31.12.2000 anwendbar ist, im BStBl I 2000, S. 1532 sowie BStBl. 2001, S. 860 veröffentlicht) verwiesen:

Neben den Tabellen für die allgemein verwendbaren Anlagegüter („AV“) gibt es auch AfA-Tabellen, in denen die Anlagegüter und ihre erfahrungsgemäße Nutzungsdauer nach Branchen getrennt aufgeführt sind.

Diesen Vorbemerkungen entnehmen Sie bitte Folgendes:

- a) Die in den AfA-Tabellen angegebene ND ist mit Ausnahme der Angaben in der AfA-Tabelle für allgemein verwendbare Anlagegüter branchengebunden. Sind Anlagegüter sowohl in der AfA-Tabelle für allgemein verwendbare Anlagegüter als auch in einer branchengebundenen AfA-Tabelle aufgeführt, gilt für die branchenzugehörigen Steuerpflichtigen der Wert der Branchentabelle. Die in den AfA-Tabellen angegebene ND dient als Anhaltspunkt für die Beurteilung der Angemessenheit der steuerlichen Absetzungen für Abnutzung (AfA). Sie berücksichtigt die technische Abnutzung eines unter üblichen Bedingungen arbeitenden Betriebs (auch branchenüblicher Schichtbetrieb).
- b) Eine mit wirtschaftlicher Abnutzung begründete kürzere Nutzungsdauer kann der AfA nur zugrunde gelegt werden, wenn das Wirtschaftsgut vor Ablauf der technischen Nutzbarkeit objektiv wirtschaftlich verbraucht ist. Ein wirtschaftlicher Verbrauch ist nur anzunehmen, wenn die Möglichkeit einer wirtschaftlich sinnvollen (anderweitigen) Nutzung oder Verwertung endgültig entfallen ist (vgl. BFH vom 19.11.1997, BStBl II 1998, S. 59).
- c) Durch die Aufnahme eines Anlagegutes in die AfA-Tabellen ist nicht über seine Zugehörigkeit zu den Betriebsvorrichtungen, Gebäuden oder baulichen Einzelbestandteilen entschieden. Die Abgrenzung richtet sich nach den Verhältnissen des Einzelfalles; vgl. die einkommensteuerrechtlichen Regelungen bzw. die Richtlinien für die Abgrenzung der Betriebsvorrichtungen vom Grundvermögen.

d) Die Begriffe „Leichtbauweise“ und „massiv“ werden wie folgt definiert:

Leichtbauweise: Bauausführung im Fachwerk oder Rahmenbau mit einfachen Wänden z. B. aus Holz, Blech, Faserzement o. ä., Dächer nicht massiv (Papp-, Blech- oder Wellfaserzementausführung)

Massiv: Gemauerte Wände aus Ziegelwerk oder Beton, massive Betonfertigteile, Skelettbau, Dächer aus Zementdielen oder Betonfertigteilen, Ziegeldächer

Die überarbeiteten AfA-Tabellen sind erstmals auf abnutzbare Anlagegüter anzuwenden, ...

e) die nach dem in der jeweiligen AfA-Tabelle genannten Datum (Tabellenabschluss) angeschafft oder hergestellt werden.

Bei Gebäuden fehlt es an einer tatsächlichen, endlichen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Gebäude werden im Steuerrecht mit typisierten AfA-Sätzen abgeschrieben (§ 7 Abs. 4 S. 1 und § 7 Abs. 5 sowie Abs. 5a EStG beruhen auf keiner „wirtschaftlichen“ Nutzungsdauer – siehe hierzu auch R 7.4 Abs. 3 und 4 EStR). Nur wenn eine konkrete, tatsächlich kürzere Nutzungsdauer als die nach § 7 Abs. 4 S. 1 EStG bekannt ist, kann auf diese kürzere Nutzungsdauer abgeschrieben werden (§ 7 Abs. 4 S. 2 EStG). Die Finanzverwaltung verlangt als Nachweis dieser tatsächlich kürzeren Nutzungsdauer das Gutachten eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen.

Handelsrechtlich kann von den im EStG genannten **typisierten AfA-Sätzen** abgewichen werden. Beträge z. B. lt. Sachverhalt die Nutzungsdauer für ein Wirtschaftsgebäude mit Baujahr nach 1985 beispielsweise 50 Jahre, so kann handelsrechtlich mit 2 % und muss aber steuerlich mit 3 % abgeschrieben werden.

2.2.4 AfA-Methoden

lineare AfA	degressive AfA	Leistungs-AfA
§ 253 Abs. 1 und 3 HGB = planmäßige Abschreibung		
§ 7 Abs. 1 S. 1 EStG	§ 7 Abs. 2	§ 7 Abs. 1 S. 6 EStG
für alle abnutzbaren Wirtschaftsgüter mit Ausnahme von Gebäuden	Anschaffung, Herstellung und Einlage vom 1.1.2020 bis 31.12.2022 sowie 1.4. – 31.12.2024	nur für bewegliche Wirtschaftsgüter
gleichmäßige Jahres-AfA nach der Zeit	AfA nach den AK/HK (Erstjahr) bzw. dem Rest-BW (Folgejahre)	gleiche AfA, aber pro Leistungseinheit

Gebäude-AfA nach § 7 Abs. 4 S. 1 EStG typisierte AfA nach festen %-Sätzen für			
Betriebsvermögen und keine Wohnzwecke	übrige Gebäude		
Bauantrag nach 31.3.1985	Fertigstellung nach 31.12.2022	Fertigstellung vor 1.1.2023 und nach 31.12.1924	Fertigstellung vor dem 1.1.1925
3 %	3 %	2 %	2,5 %
tatsächliche Nutzungsdauer kürzer als (= Anwendung § 7 Abs. 4 Satz 2 EStG)			
33 ⅓ Jahre	33 ⅓ Jahre	50 Jahre	40 Jahre



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Gebäudeabschreibung – v11564

Zur degressiven Gebäude-AfA nach § 7 Abs. 5 und 5a EStG vgl. die Lehrbriefe zur Einkommensteuer. Zur Vermeidung einer doppelten Behandlung, wird auf eine Darstellung hier verzichtet.

§ 7b EStG sieht eine Sonderabschreibung für die Anschaffung oder Herstellung neuer Wohnungen vor, wenn

- Baumaßnahmen auf Grund eines nach dem 31.8.2018 und vor dem 1.1.2022 oder nach dem 31.12.2022 und vor dem 1.10.2029 (Effizienzhaus 40 mit Nachhaltigkeits-Klasse = QNG-Siegel) gestellten Bauantrags,
- die Anschaffungs- oder Herstellungskosten 3.000 € je m² Wohnfläche (Fälle 31.8.2018 – 1.1.2022) bzw. 5.200 € je m² Wohnfläche (Fälle 31.12.2022 – 1.10.2029) nicht übersteigen und
- die Wohnung im Jahr der Anschaffung oder Herstellung und in den folgenden neun Jahren Wohnzwecken dient.

Die Sonderabschreibungen betragen im Jahr der Anschaffung oder Herstellung und in den folgenden drei Jahren maximal (jährlich) 5 % und können neben der Absetzung für Abnutzung nach § 7 Absatz 4 EStG in Anspruch genommen werden. Bei der Sonderabschreibung handelt es sich um einen Ganzjahresbetrag, eine Verminderung nach Monaten („Zwölfteilung“) findet also auch im Erstjahr nicht statt. Die Bemessungsgrundlage der Sonderabschreibung ist auf 2.000 € je m², Wohnfläche (Fälle 31.8.2018 – 1.1.2022) bzw. 4.000 € je m² Wohnfläche (Fälle 31.12.2022 – 1.10.2029) begrenzt.

Die Vorschrift ist auch auf Wohnungen im Betriebsvermögen anzuwenden.

Zu weiteren Erläuterungen siehe den Lehrbrief zur Einkommensteuer FU ESt 03.

Bilanziell ist zu beachten, dass die Sonderabschreibung ausschließlich in der Steuerbilanz, aber nicht in der Handelsbilanz zu erfassen ist. Die Folge des Auseinanderfallens von Handels- und Steuerbilanz sind latente Steuern (§ 274 HGB).

Die degressive AfA wurde im Laufe der Jahre immer wieder einmal als Wahlrecht vorübergehend eingeführt und auch auslaufen gelassen. Sie errechnet sich im Fall des § 7 Abs. 2 EStG in fallenden Jahresbeträgen nach einem unveränderlichen Prozentsatz des jeweiligen Buchwerts bzw. Restwerts. Der Prozentsatz der degressiven AfA darf für den Zeitraum 1.4. – 31.12.2024 (Zeitpunkt der Anschaffung oder Herstellung) höchstens das Zweifache der linearen AfA betragen und zudem 20 % nicht übersteigen. D. h. für Nutzungsdauern bis zu 10 Jahren beträgt die degressive AfA 20 %, ab 11 Jahren Nutzungsdauer das Zweifache der linearen AfA.

Die degressive AfA für Anschaffungen oder Herstellungen nach dem 31.12.2019 und vor dem 1.1.2023 betrug das Zweieinhalbfache der linearen AfA und höchstens 25 %.

Auch für die degressive AfA gilt, dass im Jahr der Anschaffung oder Herstellung der AfA-Betrag um jeweils $\frac{1}{12}$ für jeden vollen Monat, der dem Monat der Anschaffung oder Herstellung vorangeht, gemindert wird (§ 7 Abs. 1 S. 4 und Abs. 2 S. 3 EStG). Bei Wirtschaftsgütern, bei denen die Absetzung für Abnutzung degressiv bemessen wird, sind Absetzungen für außergewöhnliche technische oder wirtschaftliche Abnutzung nicht zulässig (§ 7 Abs. 2 S. 4 EStG).



KLAUSURHINWEIS

Ist die degressive AfA zulässig (nur bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens nach § 7 Abs. 2 EStG, also insbesondere nicht bei immateriellem Anlagevermögen und Gebäuden nach § 7 Abs. 5a EStG), ergibt die degressive AfA einen höheren Aufwand. Ist der niedrigst mögliche Gewinn gesucht, muss die degressive AfA (im Sinne einer richtigen Lösung) gewählt werden.

► Beispiel:

Anschaffung eines Wirtschaftsguts am 1.4.2024, Anschaffungskosten 10.000 €. Nutzungsdauer 8 Jahre. Wie hoch ist die degressive AfA 2024 und 2025, wenn das Wirtschaftsjahr dem Kalenderjahr entspricht?

Lineare AfA $\frac{1}{8} = 12,5\%$. Degressive AfA $12,5\% \cdot 2 = 25\%$, aber höchstens 20 %, also 20 %.

Degressive AfA 2024: $10.000\text{ €} \cdot 20\% \cdot \frac{9}{12}$ (Anschaffung April) = 1.500 €. Restwert 31.12.2024 8.500 €.

Degressive AfA 2025: $8.500\text{ €} \cdot 20\% = 1.700\text{ €}$. Restwert 31.12.2025 6.800 €.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Degressive Abschreibung § 7 Abs 2 EStG – v14398

2.2.5 AfA bei Bodenschätzen

Anstelle der linearen AfA kann der Steuerpflichtige auch Absetzungen für Substanzverringerung (AfS) vornehmen.

Grundsatz: § 7 Abs. 1 S. 1 – 4 EStG linear

wahlweise: § 7 Abs. 6 EStG AfS = Absetzung für Substanzverringerung



MERKE

$$AfS = AK \text{ bzw. } HK \cdot (\text{abgebaute Menge}) / \text{Gesamtmenge}$$

2.2.6 Absetzung für Abnutzung bei immateriellem Anlagevermögen



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Abschreibung bei immateriellen Wirtschaftsgütern – v11559

Ein abnutzbares immaterielles Wirtschaftsgut liegt stets dann vor, wenn sein Nutzen für den Betrieb zeitlich begrenzt ist. Typische Beispiele dafür sind zeitlich begrenzte Belieferungsrechte und Patente. Als Nutzungsdauer von immateriellen Vermögensgegenständen wird in § 253 Abs. 3 S. 3 HGB ein Zeitraum von 10 Jahren angenommen, wenn eine tatsächliche Nutzungsdauer nicht verlässlich bestimmt werden kann. In Prüfungsaufgaben wird die Nutzungsdauer regelmäßig angegeben sein.



Unter die abnutzbaren immateriellen Wirtschaftsgüter sind auch bestimmte Computerprogramme (Software, vgl. R 5.5 Abs. 1 S. 2 und S. 3 EStR) einzureihen. Sie werden allerdings, wie alle immateriellen Wirtschaftsgüter, steuerlich nur dann aktiviert und abgeschrieben, wenn sie entgeltlich erworben wurden. Die Nutzungsdauer richtet(e) sich nach der Komplexität der Software. Aufgrund der neuen Möglichkeit zum sofortigen Abzug der AK/HK (siehe Tz. 2.3.8) hat diese Differenzierung steuerlich jedoch an Bedeutung verloren. Zum handelsrechtlichen Aktivierungswahlrecht selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens vgl. Lehrbriefe BilSt Nr. 05 und 08.



PRÜFUNGSTIPP

Grundsatz: Die Absetzung für Abnutzung ist auch bei abnutzbaren immateriellen Wirtschaftsgütern **ausnahmslos linear** und **zeitanteilig** (prt) vorzunehmen.

Ausnahme: Software.

Bei sog. Trivialprogrammen (vgl. R 5.5 Abs. 1 S. 3 und R 6.13 Abs. 1 S. 5 EStR) handelte es sich schon bisher „aus Vereinfachungsgründen“ um bewegliche Wirtschaftsgüter.

Für Erwerbe **nach dem 31.12.2017** können Trivialprogramme mit

AK ≤ 800 € als Sofortaufwand behandelt werden, wenn bei den Zugängen der geringwertigen beweglichen Wirtschaftsgüter des laufenden Wirtschaftsjahres insgesamt § 6 Abs. 2 EStG angewendet wird.

(Vgl. auch H 5.5 EStH, Stichworte „Immaterielle Wirtschaftsgüter“ und „Keine immateriellen Wirtschaftsgüter“!)

Zur Besonderheit bei Software siehe 2.3.8.



HINWEIS

Der Geschäfts- oder Firmenwert **gilt** kraft gesetzlicher Regelung (siehe § 246 Abs. 1 S. 4 HGB) als zeitlich begrenzt nutzbarer Vermögensgegenstand. Der steuerliche „Abschreibungszeitraum“ wurde bei gewerblichen sowie land-und forstwirtschaftlichen Einkünften in § 7 Abs. 1 S. 3 EStG zwingend mit 15 Jahren festgelegt.

Im Handelsrecht gilt § 253 Abs. 3 S. 4 HGB. Das bedeutet, falls die Nutzungsdauer nicht verlässlich geschätzt werden kann, ist eine solche mit 10 Jahren anzunehmen.

Die lineare AfA ergibt sich wie folgt:



MERKE

$$\text{Jahres} - \text{AfA} = (\text{AK bzw. HK}) / (\text{betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer})$$

Diese wird im Wj des Zugangs nur zeitanteilig gewährt; § 7 Abs. 1 S. 4 EStG.

Zu demselben Ergebnis kommt man, wenn man den jeweiligen Restwert durch die Restnutzungsdauer dividiert.

2.2.7 Abschreibungen beim unbeweglichen materiellen Anlagevermögen

siehe Übersicht zur Gebäude-AfA in Tz. 2.2.4

2.2.8 Absetzung für Abnutzung beim beweglichen Anlagevermögen

Beim beweglichen abnutzbaren Anlagevermögen bestehen für den Steuerpflichtigen mehrere Möglichkeiten, statt der linearen andere Abschreibungsmethoden zu wählen.



HINWEIS

Der Gesetzgeber hat bei den abnutzbaren Wirtschaftsgütern erhöhte Abschreibungen und Sonderabschreibungen geschaffen, mit denen wirtschaftspolitische, sozialpolitische und umweltpolitische Ziele verfolgt wurden und werden. Beispielsweise wurde u. a. auch über die Höhe, der bei beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens früher zulässigen degressiven AfA, Konjunkturpolitik betrieben.

Im Wesentlichen bestehen bei beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens folgende Abschreibungsmöglichkeiten:

Normalfall:	linear	§ 7 Abs. 1 S. 1 – 4 EStG
	degressiv (siehe 2.2.4)	§ 7 Abs. 2 S. 1 – 4 EStG
Ausnahme 1:	AfA nach Leistung	§ 7 Abs. 1 S. 6 EStG



MERKE

$$AfS = AK \text{ bzw. } HK \cdot \text{Jahresleistung} / \text{Gesamtleistung}$$

vgl. hierzu auch R 7.4 Abs. 5 S. 2 EStR

Ausnahme 2: Sonderabschreibungen nach § 7g EStG

Kürzung der AK/HK in Höhe des Investitionsabzugsbetrags (50 % der voraussichtlichen AK/HK), was wie eine Sonderabschreibung wirkt, nach § 7g Abs. 2 S. 2 EStG und Sonderabschreibungen (bis 40 % der nach der Kürzung verbleibenden AK/HK) bei beweglichen Wirtschaftsgütern kleiner und mittlerer Betriebe gemäß § 7g Abs. 5 EStG:

- + neue und gebrauchte
- + bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens
- + mindestens bis zum Ende des dem Wj der Anschaffung oder Herstellung folgenden Wj vermietet oder in einer inländischen Betriebsstätte des Betriebes ausschließlich oder fast ausschließlich betrieblich genutzt (nicht weniger als 90 %)
- + Gewinn darf im Wj, in dem die Abzüge vorgenommen werden sollen ohne Berücksichtigung der Investitionsabzugsbeträge nach § 7g Abs. 1 S. 1 EStG und der Hinzurechnungen nach Abs. 2 der Vorschrift 200.000 € nicht überschreiten
- + Gewinnermittlung nach § 4 oder § 5 EStG

Die Abschreibung nach § 7g EStG erfolgt neben der AfA nach § 7 Abs. 1 bzw. Abs. 2 EStG.

Ausnahme 3:

AfA in fallenden Jahresbeträgen § 7 Abs. 2 EStG (vom 1.1.2020 bis zum 31.12.2022 sowie erneut seit dem 1.4.2024 bis zum 31.12.2024).



MERKE

$$AfA = AK / HK / \text{Einlage- bzw. Buchwert} \times \text{fester \% - Satz}$$



Dabei ist die im Gesetz vorgesehene Methode mit einem festen %-Satz die gebräuchlichste und im Rahmen der steuerlichen Bewertung die einzig zulässige Methode. Der bei Anschaffung geltende %-Satz bleibt auch bei eventuellen Gesetzesänderungen bestehen.

Bei der degressiven AfA-Methode (siehe 2.2.4) wird im Jahr der Anschaffung bzw. Herstellung der nachfolgend genannte %-Satz auf die AK/HK zur Ermittlung der AfA angewendet. In den Folgejahren ist der %-Satz mit dem Restbuchwert zu multiplizieren.



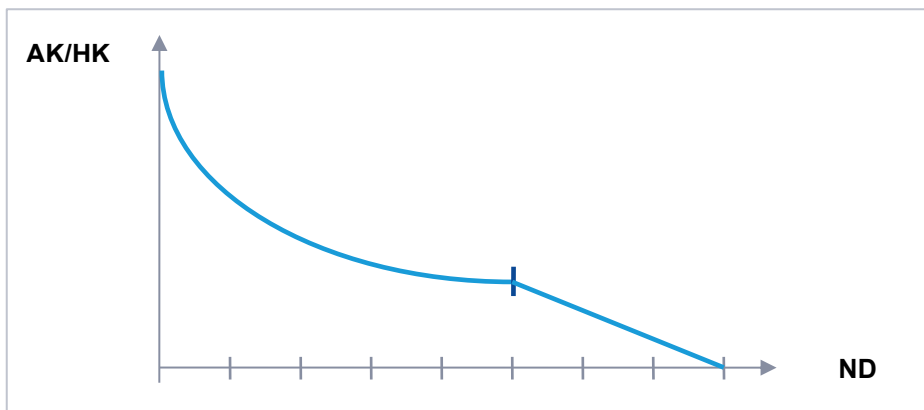
PRÜFUNGSTIPP

In Prüfungsaufgaben ist darauf zu achten, dass bei einer Anschaffung/Herstellung zwischen dem 1.4.2024 und dem 31.12.2024 bei einer Nutzungsdauer

- *bis zu 4 Jahren die lineare AfA den höheren Aufwand ergibt*
- *von 5 Jahren die lineare und die degressive AfA im Erstjahr gleich hoch ist (20 %)*
- *über 5 und bis zu 10 Jahren die degressive AfA immer 20 % beträgt und höher als die lineare ist*
- *über 10 Jahren die degressive AfA höher als die lineare ist und das Zweifache der linearen AfA beträgt*

Da die degressive AfA nach § 7 Abs. 2 EStG bei beweglichen Wirtschaftsgütern stets mit dem einmal bei Anschaffung gefundenen %-Satz aus dem Restwert errechnet wird, ergibt sich für den Restwert eine Kurve, die sehr schnell sinkt, gegen null geht, aber theoretisch den Nullpunkt nicht erreicht. Deshalb findet sich in § 7 Abs. 3 EStG, die Möglichkeit von der degressiven AfA zur linearen AfA überzugehen. Ist der niedrigste Gewinn gesucht, wird dieser Übergang vorgenommen, sobald die lineare AfA größer als die degressive ist.

► ÜBERSICHT: ÜBERGANG VON DER DEGRESSIVEN ZUR LINEAREN AFA



Dieser Übergang wird stets dann erfolgen, wenn er zu einem (für den Steuerpflichtigen) günstigeren Ergebnis als die Beibehaltung der degressiven AfA führt. Er lässt sich nach der Formel

$$\text{optimaler Zeitpunkt} = \text{Nutzungsdauer in Jahren} + 1 - \frac{100}{\% - \text{Satz degressive AfA}}$$

berechnen.



PRÜFUNGSTIPP

Der Übergang nach § 7 Abs. 3 EStG ist eine „Einbahnstraße“ (§ 7 Abs. 3 S. 3 EStG). In theoretischen Aufgaben soll der Zeitpunkt für den Übergang stets ohne besondere Hinweise entdeckt werden. Bitte beachten Sie bei der Lösung von Aufgaben zudem die Zeiträume, in denen die degressive AfA nicht zulässig ist.

2.3 Besonderheiten

2.3.1 Abschreibung „Geringwertiger Wirtschaftsgüter“ (GWG) nach § 6 Abs. 2 und Abs. 2a EStG



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Abschreibung Sonderfälle GWG – v11560

Für Zugänge von beweglichen, abnutzbaren, selbständig nutzungsfähigen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, deren AK die Grenzen des § 6 Abs. 2 bzw. 2a EStG nicht überschreiten, kann es zu Sofortaufwand kommen bzw. kann auch ein sogenannter Sammelposten gebildet werden.

Folgende Wahlmöglichkeiten hat der Steuerpflichtige:

§ 6 Abs. 2 EStG AK/HK ≤ 800 € ^{*)}	§ 6 Abs. 1 EStG AK/HK > 800 € ^{*)}
sofort Aufwand/Abschreibung	Normalbewertung nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 EStG
Ausweis im Anlageverzeichnis	Erfassung im Anlageverzeichnis

^{*)} für Anschaffung, Herstellung oder Einlage bis 31.12.2017 betrug dieser Wert = 410 €; vgl. auch § 52 Abs. 12 EStG

oder **wahlweise** Anwendung des § 6 Abs. 2a EStG

§ 6 Abs. 2a EStG		§ 6 Abs. 1 EStG
AK/HK ≤ 250 €	AK/HK > 250 und ≤ 1.000 €	AK/HK > 1.000 €
sofort Aufwand/ Abschreibung zwingend!	Bildung eines Sammelpostens – jährlich – wahlweise	Normalbewertung nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 EStG
	Erfassung in einem jährlichen Zugangs- bzw. Anlagever- zeichnis	Erfassung im Anlagever- zeichnis
	Verteilung der Zugänge auf 5 Jahre unabhängig von Nutzungsdauer	
kein Ausweis im Anlagever- zeichnis	Sammelposten ist kein WG, also TW-Abschreibung nicht möglich!	
vgl. Sie auch	R 6.13/H 6.13 EStR	



HINWEIS

- a) Wahlrecht bzw. Zwangsbewertung nur im Wirtschaftsjahr der Anschaffung oder Herstellung.
- b) Das Wahlrecht kann für alle Zugänge in einem Wirtschaftsjahr nur einheitlich ausgeübt werden.
- c) Nachträgliche Veränderung der AK/HK löst keine veränderte Bewertung i. S. v. § 6 Abs. 1 Nr. 1 oder § 6 Abs. 2 bzw. 2a EStG aus.
- d) Wahlrecht bzw. Zwangsbewertung ist auch möglich, wenn WG aus dem Umlaufvermögen in das Anlagevermögen überführt werden (jedoch nur dann, wenn das Jahr der Überführung im Jahr der Anschaffung oder Herstellung liegt).
- e) Das Anschaffungs- bzw. Herstellungsjahr ist in § 9a EStDV (Jahr der Lieferung bzw. Jahr der Fertigstellung) definiert.

2.3.2 AfA im Jahr der Anschaffung/Herstellung/Einlage und Ende der AfA



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Exkurs Einlagen – v11561



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Exkurs Bewertung von Einlagen – v11562

Im Jahr der Anschaffung, Herstellung oder Einlage in das Betriebsvermögen wird die AfA stets nur zeitanteilig gewährt, sozusagen „gezwickelt“ vorgenommen, wobei der angefangene Monat (in dem die Anschaffung/Herstellung oder Einlage liegt) als voller Monat mitzählt. Dies gilt auch bei der Gebäude-AfA nach § 7 Abs. 4 EStG.

§ 7 Abs. 1 S. 4 EStG lautet: „Im Jahr der Anschaffung oder Herstellung des Wirtschaftsguts vermindert sich für dieses Jahr der Absetzungsbetrag nach Satz 1 um jeweils ein Zwölftel für jeden vollen Monat, der dem Monat der Anschaffung oder Herstellung vorangeht.“

Diese kleine Vereinfachungsregelung gilt aber nicht für das Ende der AfA. Beim Ausscheiden des Wirtschaftsguts aus dem Betriebsvermögen (Veräußerung, Entnahme, Untergang) ist bis zum ZeitPUNKT des Ausscheidens noch AfA vorzunehmen, das Wirtschaftsgut auf diesen Zeitpunkt nochmals normal nach § 253 HGB bzw. § 6 EStG zu bewerten – vgl. Sie auch R 7.4 Abs. 8 EStR. Dabei wäre wohl taggenau die AfA zu berechnen.



KLAUSURHINWEIS

Um dieser Diskussion aus dem Weg zu gehen, lassen die Aufgabensteller Wirtschaftsgüter meistens am 1. bzw. 30./31. eines Monats ausscheiden. Wenn also ein Wirtschaftsgut am 1.7. aus dem Betriebsvermögen ausscheidet, wird bis Monat Juni noch AfA gewährt.

Eine Gewinnauswirkung ergibt sich aus diesen Überlegungen heraus aber ohnehin nicht, da auch der Restbuchwert als Aufwand zu erfassen ist und es sich lediglich eine Verschiebung zwischen der AfA und dem Restbuchwert ergibt.

2.3.3 AfA nach Einlage und vorangegangener Nutzung des Wirtschaftsgutes im Überschussbereich



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Einlage Wirtschaftsgut nach Nutzung zu Überschusseinkünften – v11563

Die Zugangsbewertung bei Einlage eines abnutzbaren Wirtschaftsgutes des Anlagevermögens richtet sich nach § 6 Abs. 1 Nr. 5 EStG (Teilwert bzw. „fortgeführte“ AK/HK), dessen Folgebewertung an jedem darauffolgenden Bilanzstichtag nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 EStG mit seinem

	Einlagewert	(entspricht den Anschaffungskosten für das Betriebsvermögen)
-	AfA	(aus der Bemessungsgrundlage)
=	Normal-Buchwert	

§ 7 Abs. 1 S. 5 EStG umschreibt eine vom Einlagewert abweichende **AfA-Bemessungsgrundlage** und diese bestimmt sich als Differenz:

	Einlagewert	=	Wert nach § 6 Abs. 1 Nr. 5 EStG
-	Abschreibungen im PV	=	AfA, AfS, Sonder- und erhöhte AfA
=	WERT > fortgeführte AK/HK?		
	ja		nein
=	WERT = AfA-BMG für BV		AfA-BMG = fortgeführte AK/HK max. BMG, aber: EINLAGEWERT



HINWEIS

Vgl. Sie auch Schreiben des BMF mit seinen Fallbeispielen (nachfolgend erläutert), abgedruckt in den Beck'schen Steuererlassen § 7/8 1.

1. Einlagewert $\geq$ historische Anschaffungs- oder Herstellungskosten

Die AfA-Bemessungsgrundlage entspricht dem Teilwert abzüglich der vorgenommenen AfA in der Zeit der Überschusseinkünfteerzielung.

2. Einlagewert $\geq$ fortgeführte Anschaffungs- oder Herstellungskosten und zugleich < historische Anschaffungs- oder Herstellungskosten

Die AfA-Bemessungsgrundlage entspricht den fortgeführten Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass in den ersten beiden Fällen die AfA-Bemessungsgrundlage zugleich dem AfA-Volumen entspricht. Das bedeutet, dass am Ende des AfA-Zeitraums ein nicht (laufend) abzuschreibender Restwert verbleibt.

3. Einlagewert < fortgeführte Anschaffungs- oder Herstellungskosten

Die AfA-Bemessungsgrundlage entspricht dem Einlage- und damit dem Teilwert.



4. Wirtschaftsgut wurde innerhalb von drei Jahren vor der Einlage angeschafft oder hergestellt

Die AfA-Bemessungsgrundlage entspricht dem Einlagewert und folglich den fortgeführten Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten.

► Beispiel:

historische AK/HK	Abschreibungen im PV	Einlagewert	fortgeführte AK	AfA-BMG	Fallgruppe
250.000	125.000	375.000	125.000	250.000	1
250.000	125.000	300.000	125.000	175.000	1
250.000	125.000	250.000	125.000	125.000	1

oder auch

historische AK/HK	Abschreibungen im PV	Einlagewert	fortgeführte AK	AfA-BMG	Fallgruppe
250.000	125.000	125.000	125.000	125.000	2
250.000	125.000	50.000	125.000	50.000	3

2.3.4 AfA-Nachholung gem. H 7.4 und R 7.5 S. 4 EStR

Sind Abschreibungen im Jahresabschluss (Handelsbilanz) falsch vorgenommen worden und ist der Jahresabschluss aufgrund der Wesentlichkeit dennoch nicht nichtig (sondern „nur“ fehlerhaft), wird lediglich im aktuellen Wirtschaftsjahr zutreffend bewertet und die Abschreibung „nachgeholt“. Steuerlich ist in H 7.4 EStH, „Unterlassene oder überhöhte AfA“ und H 7.5 EStH, „Unterbliebene AfS“ jedoch geregelt, wie zu verfahren ist:

- a) Wurde die **AfA versehentlich** nicht vorgenommen und kann die Bilanz der Fehlerquelle aufgrund der Bestandskraft des darauf basierenden Steuerbescheides nicht geändert werden, kann sie nachgeholt werden. Allerdings findet die Nachholung nicht mit Wirkung für die Vergangenheit statt, sie wird vielmehr in die verbleibende Restnutzungsdauer hinein verteilt.

Lesen Sie bitte dazu: H 7.4 EStH, „Überhöhte und unterlassene AfA“

- AfA nach § 7 Abs. 1, 2 und 4 S. 2: Restwert/Restnutzungsdauer
- AfA nach § 7 Abs. 4 S. 1 und Abs. 5 EStG (also Gebäude, die nach gesetzlichen %-Sätzen und nicht nach einer tatsächlichen Nutzungsdauer abgeschrieben werden): weiter wie bisher. (In diesen beiden Fällen kann die AfA nur dergestalt nachgeholt werden, dass sich der Abschreibungszeitraum verlängert.)



HINWEIS

Eine Berechnung nach der Methode RW/RND ist nur dort möglich, wo auch nach einer tatsächlichen Nutzungsdauer abgeschrieben wird (also beim gesamten abnutzbaren Anlagevermögen, nicht bei Gebäuden; bei Letzteren kann die Methode RW/RND nur ausnahmsweise dann in Betracht kommen, wenn die AfA nach § 7 Abs. 4 S. 2 EStG vorgenommen wird). Selbstverständlich kann eine versehentlich unterlassene degressive AfA (§ 7 Abs. 2 EStG) fortgesetzt werden, wenn dies günstiger ist. Durch den Übergang gem. § 7 Abs. 3 EStG erfolgt auch in diesen Fällen im Ergebnis eine Abschreibung auf die Restnutzungsdauer.

b) Wurde die AfA **bewusst** nicht vorgenommen, um dadurch ungerechtfertigte Steuervorteile zu erlangen

und

kann der Fehler nicht im Rahmen einer Bilanzberichtigung des § 4 Abs. 2 S. 1 EStG an der Quelle korrigiert werden, so kann diese unterlassene AfA nicht nachgeholt werden, d. h., sie ist verloren (H 7.4 EStH, „Unterlassene AfA“, Spiegelstrich „Unberechtigte Steuervorteile“).

Buchungstechnische Umsetzung der „verlorenen AfA“: Buchungssatz

aa) bei personenbezogenen Unternehmungen, also bei Einzelfirmen und Personengesellschaften, ist es denkbar, den Buchwert erfolgsneutral (gegen Kapital) um die verlorene AfA zu verringern:

Kapital an Wirtschaftsgut: (i. H. d. verlorenen AfA)

bb) bei Kapitalgesellschaften und damit grundsätzlich:

Abschreibungen an Wirtschaftsgut: (i. H. d. verlorenen AfA)

und Zurechnung außerhalb der Bilanz beim Einkommen

Rechtsprechung:

BStBl III 1966, S. 88, III 1967, S. 386, II 1981, S. 255, II 1987, S. 491

Das Urteil II 1981, S. 255 bringt zum Ausdruck, dass bei willkürlich unterlassener AfA zuerst die verlorene AfA zu buchen ist (Buchungssatz siehe oben) und erst danach die Frage nach einer eventuellen Teilwertabschreibung geprüft werden kann.



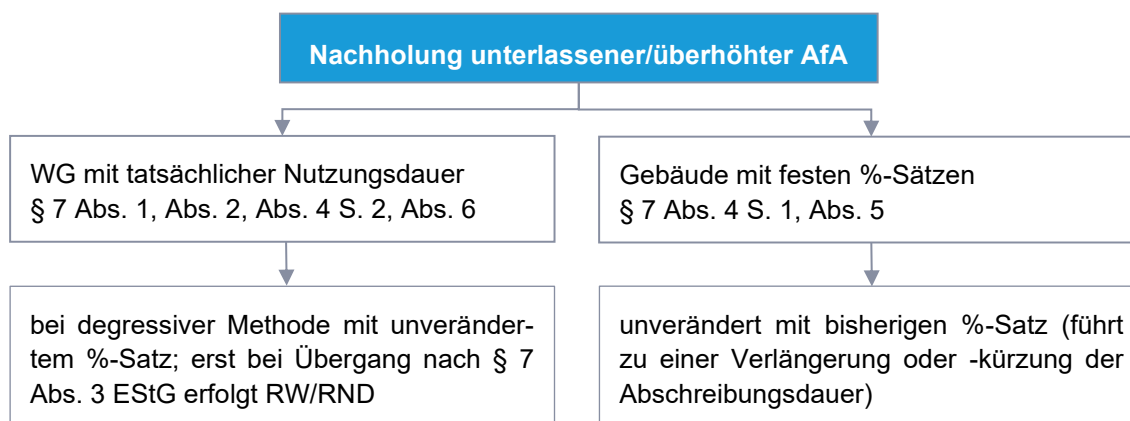
VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Abschreibungsfehler – v11565

2.3.5 Überhöhte AfA

Hat der Steuerpflichtige überhöhte AfA vorgenommen, so muss von einer Fehlerkorrektur in der ersten noch offenen steuerlichen Schlussbilanz Abstand genommen werden (L. Schmidt Rz 14 ff. zu § 7 EStG).

Die künftige AfA bemisst sich aus dem „zu niedrigen“ Buchwert“ und der Restnutzungsdauer. Bei Gebäuden, die nach § 7 Abs. 4 S. 1 oder nach Abs. 5 EStG abgeschrieben werden, bemisst sich die weitere AfA nach den ungekürzten Anschaffungs- oder Herstellungskosten und den gesetzlich festgelegten %-Sätzen. Bei ihnen kann sich also eine Verkürzung des Abschreibungszeitraums (von 25, 33 1/3, 40 oder 50 Jahren) ergeben.





2.3.6 Gemeinsame Vorschriften für erhöhte AfA und Sonder-Abschreibung



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Abschreibung Sonderfälle § 7g EStG – v11566

Lesen Sie dazu bitte § 7a EStG, dabei wird insbesondere auffallen:

a) Kumulierungsverbot

Dieses besagt, dass für ein und dasselbe WG bei Vorliegen mehrerer Begünstigungsvorschriften nur eine angewendet werden darf.

b) Sonderabschreibungen und Normal-AfA

Neben Sonderabschreibungen können nur lineare Absetzungen für Abnutzung nach § 7 Abs. 1 EStG berücksichtigt werden.

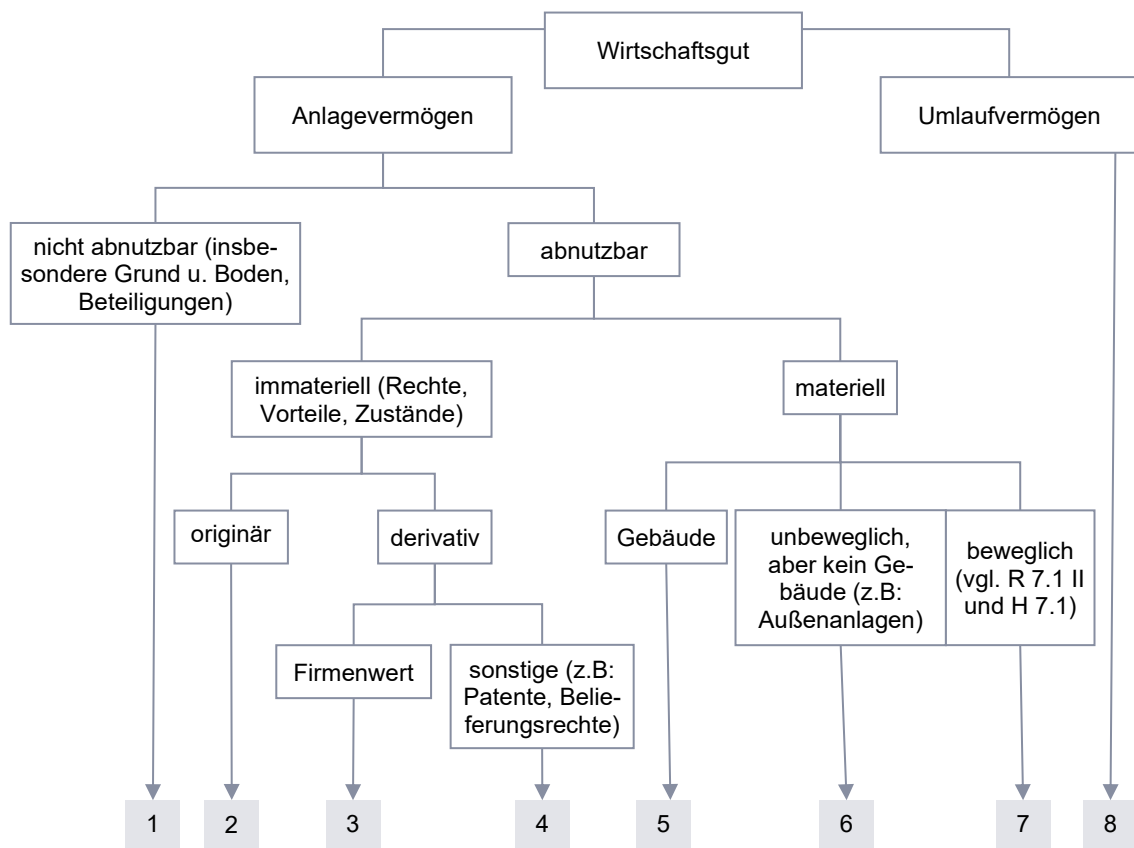


HINWEIS

Eine Ausnahme enthält allerdings § 7g Abs. 5 S. 1 EStG: Hier ist auch bei Vornahme der Sonderabschreibung die degressive AfA-Methode möglich. Eine weitere Ausnahme gilt für die Anwendung von § 7b EStG bei der Vornahme der degressiven AfA nach § 7 Abs. 5a EStG (§ 7b Abs. 1 Satz 1 EStG).

c) Sonderabschreibungen und erhöhte Absetzungen bei mehreren Beteiligten (z. B. OHG, KG, GmbH & Co. KG)

Es gilt der Grundsatz der einheitlichen Wahl. Dieser ist aber dort durchbrochen, wo nicht alle Beteiligten eventuell erforderliche persönliche Voraussetzungen erfüllen. Vgl. § 7a Abs. 7 und § 7g Abs. 7 EStG. Zusammenfassung der Abschreibungen:



Bewertungsvorschriften:		
	Handelsbilanz	Steuerbilanz
zu 1:	§ 253 Abs. 1 und 3 HGB: AK/HK bei dauerhafter Wertminderung muss Abschreibung auf Marktpreis erfolgen	§ 6 Abs. 1 Nr. 2 EStG AK wahlweise TW-Abschreibung bei dauerhafter Wertminderung
zu 2:	§ 248 Abs. 2 HGB Aktivierungswahlrecht in HB (HK-Abschreibungen)	§ 5 Abs. 2 EStG Aktivierungsverbot in der Steuerbilanz
zu 3:	§ 246 Abs. 1 S. 4, § 253 Abs. 1 und 3 AK-Abschreibungen	§ 6 Abs. 1 Nr. 1 EStG AK-AfA (ND 15 Jahre , § 7 Abs. 1 S. 3 EStG)
zu 4:	§ 253 Abs. 1 und 3 HGB AK-Abschreibungen	§ 6 Abs. 1 Nr. 1 EStG AK-AfA (linear und prt, § 7 Abs. 1 EStG)
zu 3 u. 4:		weitere Fundstellen: R 5.5 Abs. 1 – 3, H 5.5 und R 7.1 Abs. 1 Nr. 2 EStR)
zu 5:	§ 253 Abs. 1 und 3 HGB AK/HK – planm. Abschreibungen auf geschätzte ND	§ 6 Abs. 1 Nr. 1 EStG AK-AfA AfA nach § 7 Abs. 4, 5 und 5a EStG (R 7.1, insbes. Abs. 5 und Abs. 6, R 7.2, R 7.3, R 7.4 Abs. 4, Abs. 6, Abs. 7, Abs. 9 und Abs. 11 EStR, § 7h, 7i, 7k EStG, vgl. auch Lehrbriefe ESt/1 u. 2)
zu 6:	§ 253 Abs. 1 und 3 HGB AK/HK-Abschreibungen	§ 6 Abs. 1 Nr. 1 EStG AK-AfA (linear und prt, § 7 Abs. 1 EStG)
zu 7:	§ 253 Abs. 1 und 3 HGB AK/HK-Abschreibungen	§ 6 Abs. 1 Nr. 1 EStG AK-AfA mit folgenden Wahlrechten: § 6 Abs. 2 und 2 a EStG, früher § 7f, § 7g EStG
zu 8:	§ 253 Abs. 1 und 4 HGB AK/HK Ansatz niedrigerer Marktpreis auch bei vorübergehender Wertminderung	§ 6 Abs. 1 Nr. 2 EStG = AK/HK wahlweise TW-Abschreibung nur bei dauerhafter Wertminderung

2.3.7 Sonderabschreibung und Investitionsabzugsbetrag für kleine und mittlere Betriebe



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Abschreibung Sonderfälle Nachträgliche AK – v11567



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Abschreibung Sonderfälle § 7g EStG Nachträgliche AK – v11568

Zur Anwendung von § 7g EStG existiert eine für alle Gewinneinkunftsarten einheitliche Gewinngrenze von 200.000 € (§ 7g Abs. 1 S. 2 Nr. 1 Buchstabe b) bzw. Abs. 6 Nr. 1 EStG). Maßgeblich ist der steuerliche Gewinn inkl. der außerbilanzmäßigen Zu- und Abrechnungen (vgl. Beck'sche Steuererlasse § 7g/5 1, Rnr. 13), aber ohne Berücksichtigung der Investitionsabzugsbeträge nach Abs. 1 S. 1 und der Hinzurechnungen nach Absatz 2 der Vorschrift.



HINWEISE

Die Berücksichtigung der außerbilanzmäßigen Zu- und Abrechnungen ist umstritten. Für die StB-Prüfung ist aber die Auffassung des BMF maßgeblich, weshalb sie dieser folgen sollten.

Die Gewinngrenze gilt bei Steuerpflichtigen je Betrieb (d. h. nicht je Steuerpflichtigem). Bei Personengesellschaften sind die steuerlichen Ergebnisse des Gesamthands- und der Sonderbetriebsvermögen zu addieren. Ebenso gehören die Ergebnisse der Ergänzungs-GuV dazu.

2.3.7.1 Sonderabschreibung nach § 7g Abs. 5 f. EStG

Bei Anschaffung/Herstellung von neuen und gebrauchten Wirtschaftsgütern des abnutzbaren, beweglichen Anlagevermögens kann (in der Steuerbilanz) eine **Sonderabschreibung** bis zu 40 % der AK/HK **neben** der linearen oder degressiven AfA in Anspruch genommen werden. Die Sonderabschreibung kann auf 5 Jahre verteilt werden (Begünstigungszeitraum). Diese Sonderabschreibung ist möglich, bei der Anschaffung oder Herstellung von Wirtschaftsgütern nach dem 31.12.2023. Für Zeiträume davor betrug die Sonderabschreibung 20 %.

Voraussetzungen

- § 7g Abs. 6 Nr. 1 EStG: obige Gewinngrenze von 200.000 € in dem Wirtschaftsjahr, welches der Anschaffung bzw. Herstellung vorangeht;
- § 7g Abs. 6 Nr. 2 EStG:
 - Qualifizierte betriebliche Nutzung des Wirtschaftsguts (Vermietung oder betriebliche Nutzung mindestens 90 %), vgl. Sie dazu Rz. 37 und 42 des BMF zu § 7g EStG (Beck'sche Steuererlasse § 7g/5 1) im Jahr der Anschaffung oder Herstellung und dem darauffolgenden Wirtschaftsjahr.
 - Verbleiben in der inländ. Betriebsstätte des Stpfl. oder Vermietung.

2.3.7.2 Investitionsabzugsbetrag nach § 7g Abs. 1 EStG

Für die **zukünftige** Anschaffung/Herstellung von Wirtschaftsgütern des abnutzbaren, beweglichen Anlagevermögens kann ein sogenannter **Investitionsabzugsbetrag** (außerhalb der Bilanz) gewinnmindernd berücksichtigt werden.

Er beträgt gem. § 7g Abs. 1 S. 1 EStG bis zu 50 % (bis zum 31.12.2019 endende Wirtschaftsjahre: 40 %) der voraussichtlichen AK/HK, wenn neben den Betriebsgrößenmerkmalen (vgl. Tz. 2.3.7) folgende Voraussetzungen erfüllt werden:

1. künftige Anschaffung eines beweglichen WG,
2. beabsichtigt ist, das WG im Jahr der AK/HK und dem folgenden Wirtschaftsjahr qualifiziert betrieblich zu nutzen oder zu vermieten,
3. die Entwicklung der IAB dem Finanzamt elektronisch übermittelt wird.

Der Abzugsbetrag je Betrieb darf **höchstens 200.000 €** betragen (vgl. § 7g Abs. 1 S. 4 EStG). Im Wirtschaftsjahr der Anschaffung/Herstellung kann der Stpfl. dann bis zu 50 % (bis zum 31.12.2019 endende Wirtschaftsjahre: 40 %) der tatsächlichen Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten dem Gewinn außerhalb der Bilanz wieder zurechnen (§ 7g Abs. 2 S. 1 EStG) und zur Kompensation dieser Gewinnauswirkung wiederum wahlweise bis zu 50 % (bis zum dem 31.12.2019 endende Wirtschaftsjahre: 40 %) der Anschaffungskosten/Herstellungskosten, höchstens aber den nach Satz 1 hinzugerechneten Betrag, innerbilanziell und gewinnmindernd von den AK/HK absetzen (§ 7g Abs. 2 S. 2 EStG).

Der dann verbleibende Betrag der AK/HK bildet:

- a) die AfA-BMG
- b) die „AK/HK“ für die Bewertung nach § 6 Abs. 2 EStG (GWG)
- c) die „AK/HK“ für die Bewertung nach § 6 Abs. 2 a EStG (Sammelposten)
- d) auch die BMG für die Sonderabschreibung nach § 7g Abs. 5 EStG (dazu auch L. Schmidt Rz. 55 zu § 7g EStG und generell dazu, dass nur noch die verbleibenden AK/HK maßgeblich sind BMF in Beck'sche Steuererlasse § 7g/5 1 Rz. 28).

Grundsätzlich ist spätestens am Ende des dritten auf die Bildung folgenden Wirtschaftsjahrs der IAB im Wirtschaftsjahr der Bildung rückgängig zu machen, wenn keine Hinzurechnung nach § 7g Abs. 2 S. 1 erfolgte (§ 7g Abs. 3 S. 1 EStG).

Coronabedingt wurde der Reinvestitionszeitraum in § 52 Abs. 16 S. 3 ff. EStG aber wie folgt verlängert:

Reinvestitionsfrist IAB-Bildung	Reinvestitionsfrist
in nach dem 31. Dezember 2016 und vor dem 1. Januar 2018 endenden Wj	6 Jahre
in nach dem 31. Dezember 2017 und vor dem 1. Januar 2019 endenden Wj	5 Jahre
in nach dem 31. Dezember 2018 und vor dem 1. Januar 2020 endenden Wj	4 Jahre

Zusätzliche Voraussetzung, damit der IAB nicht rückwirkend im Jahr der Bildung rückgängig gemacht werden muss, ist gemäß § 7g Abs. 4 i. V. m. Abs. 1 EStG, dass das WG in einer inländ. Betriebsstätte des Stpfl. bis zum Ende des Wj verbleibt oder vermietet wird, das der Investition folgt.

Im Fall der Rückgängigmachung des IAB im Veranlagungszeitraum der Bildung ist eine evtl. Festsetzungsverjährung insoweit gehemmt. Hieraus resultiert dann eine Verzinsung der Steuer des Abzugsjahres nach § 233a AO.

Auf folgende zwei Punkte ist abschließend noch hinzuweisen. Die Kompensation von (insbesondere) Bp-Mehrergebnissen ist durch § 7g Abs. 2 S. 2 EStG eingeschränkt: Bei nach Eintritt der Unanfechtbarkeit der erstmaligen Steuerfestsetzung in Anspruch genommenen Investitionsabzugsbeträgen setzt die Hinzurechnung voraus, dass das begünstigte Wirtschaftsgut zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme der Investitionsabzugsbeträge noch nicht angeschafft oder hergestellt worden ist.

Die begünstigte Verwendung eines IAB bei einer Mitunternehmerschaft ist nur noch in dem Bereich (Gesamthandsvermögen oder Sonderbetriebsvermögen) möglich, in dem der IAB gebildet worden; vgl. § 7g Abs. 7 Sätze 2 und 3 EStG.



2.3.8 Computerhardware und Software

Durch das BMF-Schreiben v. 22.2.2022 (IV C 3 – S 2190/21/10002 : 025 = Beck'sche Steuererlasse § 7/4 1) kann eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer für die im Schreiben genannte Computerhardware (Rnr. 2 ff.) und Software (Rnr. 5) von einem Jahr angenommen werden. Da nur Wirtschaftsgüter, deren Verwendung oder Nutzung sich auf einen Zeitraum von mehr als einem Jahr erstreckt, einer AfA unterliegen, können die AK/HK in voller Höhe im Jahr der Anschaffung oder Herstellung abgezogen werden. Das gilt somit unabhängig vom Monat der Anschaffung.

Obwohl sich auch die prt-Regelung in § 7 Abs. 1 S. 4 EStG auf die AfA bezieht, kann der Sofortabzug nach dem Prinzip prt, aber auch in voller Höhe erfolgen (BMF-Auffassung).

Die erstmalige Anwendung erfolgt in Wj, die nach dem 31.12.2020 enden. Selbst Wirtschaftsgüter, die früher angeschafft oder hergestellt wurden, konnten in der Gewinnermittlung, die im Wj nach dem 31.12.2020 erstellt wurde, vollständig abgesetzt werden.



HINWEIS

Der Inhalt und die Anwendung des Schreibens sind in der Literatur höchst umstritten. Für die Examensklausur ist die Auffassung der Finanzverwaltung relevant. Es ist deshalb davon auszugehen, dass der Sofortabzug möglich ist (Wahlrecht). Immer dann, wenn der steuerlich niedrigste Gewinn gesucht wird, ist das Wahlrecht im Sinne der richtigen Lösung als faktisches „muss“ zu lesen.

Da der Sofortabzug in nahezu allen Fällen aber nicht mit der voraussichtlichen Nutzungsdauer konform geht, gilt der Sofortabzug nicht für die Handelsbilanz. Aufgrund der daraus folgenden Unterschiede zwischen Handels- und Steuerbilanz ergeben sich passive latente Steuern.

3. ÜBUNGSFÄLLE

3.1 Übungsfall 1

Unternehmer C eröffnete am 1.5.01 einen Betrieb und tätig in 01 und 02 die nachfolgend beschriebenen Anschaffungen. Erforderliche Bescheinigungen kann er vorlegen. Die Gewinngrenze des § 7g Abs. 1 S. 2 Nr. 1 Buchstabe b) EStG ist eingehalten.

Art der Anschaffung	Tag der Anschaffung	AK	Nutzungs- dauer	sonstiges
a) PKW (01 zu 30 % privat genutzt, ab 1.1.02 12 % privat genutzt – km-Leistung in beiden Jahren identisch)	16.7.01	24.000	6	neu
b) Grund und Boden Gebäude ausschließlich gewerblich genutzt (der Bauantrag wurde vom Veräußerer am 1.6.1998 gestellt, bezugsfertig am 1.10.2000)	1.12.01 1.12.01	200.000 800.000	–	–
c) erstmaliger Einbau eines Lastenaufzugs in das Gebäude nach b)	1.4.02	40.000	20	neu
d) erstmaliger Einbau eines Personenaufzugs in das Gebäude nach b)	1.6.02	35.000	25	
e) PC-Netzwerk (Verkabelung, Adapter, Stecker usw.)	31.10.02	24.000	6	neu
f) Anwendersoftware 5 Einzelprogramme à 500 €	1.10.02	2.500	3	
g) Registrierkasse	15.10.02	500	10	neu
h) Einrichtung Konferenzraum, 5 Sessel, in einheitlichem Stil gehalten, à 300 €	27.11.02	1.500	10	gebraucht
i) zu h) passender Besprechungstisch	27.11.02	1.800	10	neu

AUFGABE

Welche Abschreibungen können in 01 und 02 vorgenommen werden, wenn der Steuerpflichtige jeweils den Gewinn so niedrig wie möglich halten möchte und die Anschaffungen des Jahres 02 bereits in 01 geplant waren? Bei dem Jahr 01 handelt es sich um das Jahr, das auch für Ihre StB-Prüfung maßgeblich ist. Der für diesen VZ maßgebliche Rechtsstand ist folglich relevant.

Bitte runden Sie sich evtl. ergebende Centbeträge bei der AfA auf.



HINWEIS

Im Wirtschaftsjahr 01 kann C für geplante Anschaffungen ins bewegliche Anlagevermögen einen Investitionsabzugsbetrag (IAB) nach § 7g Abs. 1 EStG abziehen. Dieser soll bei Investitionen ins bewegliche Anlagevermögen höchstmöglich hinzugerechnet und von den Anschaffungskosten abgezogen werden; § 7g Abs. 2 EStG. Dies soll unabhängig von der Gewinnauswirkung im Jahr der Anschaffung eines Wirtschaftsgutes vorgenommen werden, da ansonsten eine Rückgängigmachung nach § 7g Abs. 3 EStG droht!



LÖSUNG



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besprechung Übungsfall 1 BilSt 02 – v14397

Sämtliche Wirtschaftsgüter rechnen bei C zum notwendigen Betriebsvermögen, R 4.2 Abs. 1 S.1 ff. EStR. Es besteht Ansatzpflicht nach § 246 Abs. 1 HGB sowohl in der HB als auch in der StB, § 5 Abs. 1 S. 1 EStG. Beim Zugang sind alle Wirtschaftsgüter mit den Anschaffungskosten zu bewerten, § 253 Abs. 1, § 255 Abs. 1 HGB bzw. § 6 Abs. 1 Nr. 2 und 2 EStG. In der Folge sind die abnutzbaren Wirtschaftsgüter planmäßig abzuschreiben, § 253 Abs. 1 und 3 HGB und § 7 Abs. 1 EStG. Bewertungsfreiheiten nach § 6 Abs. 2 bzw. Abs. 2a EStG kann der Stpfl. in Anspruch nehmen. Dies gilt auch im Handelsrecht, vgl. Beck'scher Bilanzkommentar, Rz. 276 zu § 253 HGB. Steuerlich kann C neben der planmäßigen AfA (§ 7 Abs. 1 EStG) weitere Abzüge wie IAB (§ 7g Abs. 2 S. 2 EStG) oder Sonderabschreibungen (§ 7g Abs. 5 EStG) beim Wirtschaftsgut vornehmen.

Zur Anwendung der §§ 6 Abs. 2 und 2a EStG ist vorab zu beachten, dass C in 01 und 02 bei Zugängen im beweglichen Anlagevermögen wählen kann:

- a) Inanspruchnahme des § 6 Abs. 2 EStG für WG mit AK bis 800 €.
- b) Ansatz von Sammelposten für WG mit AK > 250 € und bis zu 1.000 €; § 6 Abs. 2a EStG.
- c) Alternativ kann auch noch die lineare AfA gemäß § 7 Abs. 1 EStG gewählt werden, da die Vorschriften § 6 Abs. 2 und Abs. 2a EStG lediglich Wahlrechte darstellen.
- d) Soweit es sich (hier) um Software handelt, ist es auch möglich, diese nach dem Inhalt des BMF-Schreibens sofort abzuziehen.

Ist der **steuerlich niedrigste mögliche Gewinn** gesucht, wird regelmäßig die Variante a) oder d) zu bevorzugen sein.

Zur steuerlichen Bewertung der Wirtschaftsgüter im Einzelnen:

- a) Der **PKW** wurde im Rumpfwirtschaftsjahr 01 angeschafft. Die AfA 01 ist mit $\frac{6}{12}$ (Anschaffung im Juli) der Jahres-AfA vorzunehmen; § 7 Abs. 1 S. 4 EStG. Bei einer Nutzungsdauer von 6 Jahren beträgt die lineare AfA nach § 7 Abs. 1 EStG = $16 \frac{2}{3} \%$. Die degressive AfA konnte nur bei Anschaffungen vom 01.04 – 31.12.2024 vorgenommen werden und kommt deshalb nicht in Frage.

AK 01		24.000
-------	--	--------

AfA 01:	$\frac{6}{12} \text{ v. } 24.000 \times 16 \frac{2}{3} \%$	- 2.000
---------	--	---------

Restwert 01		22.000
-------------	--	--------

§ 7g EStG kann weder 01 noch 02 angewendet werden, da die private Nutzung im sog. Nutzungszeitraum (siehe Rz. 41 ff. des BMF-Schreibens vom 15.6.2022 = Beck'sche Steuererlasse § 7g/5 1) nicht von untergeordneter Bedeutung ist (§ 7g Abs. 6 Nr. 2 EStG)

AB 1.1.02		22.000
-----------	--	--------

AfA 02:	lineare AfA $16 \frac{2}{3} \%$ von 24.000 €	- 4.000
---------	---	---------

Restwert 02		18.000
-------------	--	--------

- b) Da für das **Gebäude** der Bauantrag nach dem 31.3.1985 gestellt wurde, ist die AfA nach § 7 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 EStG mit 3 % vorzunehmen. Sie ist jedoch für 01 nur zeitanteilig anzusetzen, R 7.4 Abs. 2 S. 1 EStR, hier also nur für einen Monat

AK 12/01	800.000
AfA 01:	3 % von 800.000 € × $\frac{1}{12}$ - 2.000
Restwert 01	798.000
AfA 02:	siehe d)

Anmerkung: Die AfA beträgt 3 %, weil ein Anschaffungs- und kein Herstellungsfall vorliegt und die deshalb (in dem Fall) maßgebliche Anschaffung nicht vor dem 1.1.2001 durchgeführt worden ist.

Bei dem **Lastenaufzug** handelt es sich um eine Betriebsvorrichtung, R 7.1 Abs. 3 EStR. Er gilt damit als beweglich und wird deshalb losgelöst vom Gebäude abgeschrieben. Hierfür kann C in 01 unabhängig davon, ob neue oder gebrauchte Wirtschaftsgüter erworben werden, einen Investitionsabzugsbetrag (**IAB**) nach § 7g Abs. 1 EStG vornehmen. Die Gewinngrenze und auch der Höchstbetrag werden nicht überschritten. IAB im Jahr 01 nach § 7g Abs. 1 EStG 50 % der zu erwartenden AK dieses Lastenaufzuges i. H. v. 40.000 € = 20.000.

01:	Abzug außerhalb der Bilanz (aBil) beim Einkommen	- 20.000
02:	Hinzurechnung nach § 7g Abs. 2 S. 1 EStG (aBil) zwar wahlweise, aber aufgrund der Aufgabenstellung hier geboten	+ 20.000
	50 % der tats. AK, maximal gebildeter IAB	
AfA:	Anschaffungskosten April 02	40.000
	abzüglich § 7g Abs. 2 S. 2 (Buchung als Aufwand) wahlweise	- 20.000
	= BMG für AfA und Sonder-Abschreibung	20.000
	AfA § 7 Abs. 1 EStG 5 % (ND 20 Jahre) × $\frac{9}{12}$	- 750
	Sonderabschreibung § 7g Abs. 5 EStG: 40 %	- 8.000
	Restwert 31.12.02	11.250
Gewinnauswirkung in 02:	Zurechnung IAB auß. BuFü	+ 20.000
(aus Tz. c)	Abzug IAB von den AK als Abschreibung	- 20.000
	AfA	- 750
	Sonderabschreibung	- 8.000
	Gesamtauswirkung auf den Gewinn 02	- 8.750

- c) Personenaufzug

Es liegen nachträgliche AK bzw. HK für das Gebäude vor. In diesem Fall wird die AfA-Bemessungsgrundlage von 800.000 (vgl. b) auf 835.000 € erhöht. Hierauf ist der %-Satz von 3 % anzuwenden. Die AfA ist auch bei nachträglichen AK/HK für ein ganzes Jahr vorzunehmen, R 7.4 Abs. 9 S. 3 EStR und ergibt somit eine AfA 02 von **25.050 €**.

- d) Bei dem **PC-Netzwerk** handelt es sich nicht um einen Computer, der Logikoperationen ausführt und Daten verarbeitet. Eine Sofortabschreibung nach dem BMF-Schreiben vom 22.2.2022 kommt deshalb nicht in Frage. Auch die **Registrierkasse** ist dort nicht genannt. Die **Software** fällt dagegen darunter, wäre aber auch zugleich als GWG (§ 6 Abs. 2 EStG) sofort abzusetzen. Nachfolgend wird die Behandlung nach § 6 Abs. 2 EStG dargestellt. Der Sofortabzug nach dem BMF-Schreiben ist als Lösung aber ebenso richtig und führt zum gleichen zahlenmäßigen Ergebnis.

Das PC-Netzwerk, die Anwendersoftware (AK < 800 €), die Registrierkasse und auch die Einrichtungsgegenstände nach h) und i) stellen bewegliche WG dar. Hierfür kann C in 01 einen Investitionsabzugsbetrag nach § 7g Abs. 1 EStG vornehmen.



Auch für Wirtschaftsgüter, die nach § 6 Abs. 2 bzw. 2 a EStG bewertet werden können, kann der Steuerpflichtige einen IAB bilden, vgl. dazu BMF zu § 7g EStG, vom 15.6.2022 Rz. 7 a.a.O.

01:	e – i) IAB 01 = 50 % von (24.000 + 2.500 + 500 + 1.500 + 1.800) =	15.150
	(Abzug der IAB stets außerhalb der Bilanz = aBil)	
02:	Hinzurechnung des IAB § 7g Abs. 2 S. 1 EStG, alle Investitionen wurden mit den geplanten AK getätigt	
	50 % der tatsächl. AK maximal gebildeter IAB (aBil)	+ 15.150
AfA: e)	AK Netzwerk Okt. 02	24.000
	abzgl. § 7g Abs. 2 S. 2 (50 % maximal IAB)	- 12.000
	= BMG AfA und BMG Sonderabschreibung	12.000
	- AfA § 7 Abs. 1: $\frac{1}{6} \% * \frac{3}{12}$	- 500
	- Sonderabschreibung § 7g Abs. 5: 40 %	- 4.800
	= Restwert 31.12.02	6.700
f)	AK Programme Okt. 02	2.500
	abzgl. § 7g Abs. 2 S. 2 (50 % maximal IAB)	- 1.250
	= AK i. S. v. § 6 Abs. 2 EStG (für 5 Einzelprogramme)	1.250
	AK überschreiten 800 € nicht; Sofortaufwand möglich	- 1.250
	Restwert 31.12.02	0
	Hinweis: Die sog. Trivialprogramme (AK bis 800 €) können wie materielle WG behandelt werden. Deshalb ist sowohl die Anwendung von § 7g EStG als auch die von § 6 Abs. 2 und Abs. 2a EStG möglich. Alternativ könnte auch der Sofortabzug nach dem o. g. BMF-Schreiben vorgenommen werden.	
g) +h)	Die Registrierkasse und die 5 Sessel können, auch unabhängig davon, ob vorab noch ein Abzug nach § 7g Abs. 2 S. 2 EStG vorgenommen wird, sofort nach § 6 Abs. 2 EStG abgeschrieben werden	
	AK im Wj 02 (500 + 5 * 300)	2.000
	abzgl. § 7g Abs. 2 S. 2 (50 % max. IAB)	
	wahlweise	- 1.000
	Sofort-Aufwand § 6 Abs. 2	1.000
	(500 - 250 = 250 € < 800 € und 300 - 150 = 150 < 800 €)	
	Restwert 31.12.02	0
i)	Besprechungstisch AK Nov. 02	1.800
	abzgl. § 7g Abs. 2 S. 2 (50 % max. IAB)	- 900
	= BMG AfA und Sonderabschreibung	900
	- AfA § 7 Abs. 1: $10 \% * \frac{2}{12}$	- 15
	- Sonderabschreibung § 7g Abs. 5: 40 %	- 360
	= Restwert 31.12.02	525
Gewinnauswirkung e) – i) für 02:		
	Zurechnung IAB § 7g Abs. 2 S. 1 EStG (außerhalb Bilanz)	+ 15.150
	Abzüge IAB nach § 7g Abs. 2 S. 2 EStG (innerhalb Bilanz)	- 15.150
	AfA zusammengefasst (500 + 15)	- 515
	Sonderabschreibungen (4.800 + 360)	- 5.160
	GWG nach § 6 Abs. 2 (1.250 + 1.000)	- 2.250
	Summe	- 7.925



ZUSATZFRAGE

Was ändert sich, wenn der Steuerpflichtige den IAB des Lastenaufzugs nicht bei der Investition zurechnen will?

LÖSUNG

C kann (unverändert) in 01 für beabsichtigte Investitionen (Lastenaufzug) in das bewegliche Anlagevermögen einen IAB bilden mit:

	erwartete AK	IAB 50 %
Lastenaufzug	40.000	20.000

Der IAB kann dann bei der Investition in 02 **wahlweise** nach § 7g Abs. 2 S. 1 EStG mit bis zu 50 % der Anschaffungskosten (außerhalb der Bilanz) hinzugerechnet werden. Diese Zurechnung ist aber nicht zwangsweise, sondern nur im Belieben des Steuerpflichtigen durchzuführen. Der IAB kann dann auch für spätere Investitionen in 03 oder 04 „beibehalten“ und dann hinzugerechnet werden. Beim Lastenaufzug gestaltete sich dies dann so:

02:	Hinzurechnung nach § 7g Abs. 2 S. 1 EStG (aBil) wahlweise	0
AfA:	Anschaffungskosten April 02	40.000
	abzüglich § 7g Abs. 2 S. 2 EStG aufgrund fehlender Zurechnung , da nur in Höhe der Zurechnung nach § 7g Abs. 2 S. 1 EStG auch die Kürzung der AK/HK vorzunehmen ist	- 0
	= BMG für AfA und Sonder-Abschreibung	40.000
	AfA § 7 Abs. 1: 5 % * 9/12	- 1.500
	Sonderabschreibung § 7g Abs. 5 EStG: 40 %	- 16.000
	Restwert 31.12.02	22.500
Gewinnauswirkung in 02:	Zurechnung IAB auß. BuFü	+ 0
(aus Tz c)	Abzug IAB von den AK als Abschreibung	- 0
	AfA	- 1.500
	Sonderabschreibung	- 16.000
	Gesamtauswirkung auf den Gewinn 02	- 17.500
	Differenz GA nur 02 dann (8.750 - 17.500)	- 8.750
	ABER: Bei fehlenden geeigneten Investitionen bis 04 muss C den IAB dann rückwirkend in 01 rückgängig machen und die Steuernachzahlung verzinsen => § 7g Abs. 3 EStG	+ 20.000



PRÜFUNGSTIPP

Bei IAB muss in Klausuren/Prüfungsaufgaben konkret angegeben werden, wie mit diesen zu verfahren ist bzw. in welcher Form Wahlrechte ausgeübt werden sollen!



3.2 Übungsfall 2

Die Informa-GmbH (Gewinn Grenzen § 7g EStG sind eingehalten) beabsichtigt, die Einrichtung ihrer Tagungsräume vollständig zu ersetzen. Sie hat Ende 01 mehrere Angebote vorliegen. Die 100 Tische könnten gebraucht für je 1.716 € zzgl. USt erworben werden. Die dazu passenden 200 Stühle bietet eine Möbelschreinerei für 210 € zzgl. USt je Stuhl aus ihrer hauseigenen Produktion an.

Im Juni 02 werden die ersten 50 Tische und 100 Stühle für das Tagungsräum I zu den angebotenen Konditionen erworben. Ende 03 gibt die GmbH die Einrichtungsplanung für das Tagungsräum II auf, da aufgrund der Vereinfachung der Gesetzgebung der zentrale Aus- und Fortbildungsbedarf gesunken ist.

Um ihr eingespieltes Dozententeam auch weiter einzusetzen, möchte die GmbH sich auf sogenannte Kanzleischulungen vor Ort spezialisieren. Dazu benötigt sie mobile Medien und einen kleineren Fuhrpark. Folgendes Angebot liegt vor:

3 PKW zu je 40.000 €	120.000 €	zzgl. USt
8 Notebooks „Traveller“	9.200 €	zzgl. USt
8 Beamer „Light“	7.600 €	zzgl. USt
10 Visual Presenter	8.000 €	zzgl. USt

Im März 04 werden die PKW sowie die Medien-Ausstattung geliefert. Die Nutzungsdauer der Tische und Stühle beträgt 10 Jahre, die der anderen angesprochenen WG soll (aus Vereinfachungsgründen) 5 Jahre betragen.

Das Beispiel ist mit der Zielsetzung „niedrigster zu versteuernder Gewinn“ (so bald als möglich) zu betrachten!

Die IAB sollen frühestmöglich bei getätigten Investitionen nach § 7g Abs. 2 S. 1 EStG hinzugerechnet und möglichst nach § 7g Abs. 2 S. 2 EStG abgezogen werden! Am Ende des Jahres 04 sollen die IAB 0 € betragen.

Bei dem Jahr 01 handelt es sich auch hier um das Jahr 2025; der für den VZ 2025 maßgebliche Rechtsstand ist folglich relevant.

Sich bei der AfA ergebende Centbeträge sind aufzurunden.

LÖSUNG (ausschließlich auf die steuerliche Bewertung bzw. den IAB bezogen)



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besprechung Übungsfall 2 BilSt 02 – v13146

		Soll	Ist
31.12.01: IAB § 7g Abs. 1 für neue und auch für gebrauchte Wirtschaftsgüter			
50 % von $(100 \cdot 1.716 + 200 \cdot 210) =$	106.800		
Abzug außerhalb der Bilanz bei der Ermittlung der zu versteuernden gewerblichen Einkünfte (Der Betrag überschreitet die Grenze von 200.000 € offenbar nicht.)	IAB 01 - 106.800	1	
31.12.02: Stühle: 100 St. à 210 €	21.000		
abzgl. § 7g Abs. 2 S. 2 EStG 50 % v. 21.000	<u>- 10.500</u>		
= AfA-BMG bzw. „AK“ i. S. v. § 6 Abs. 2 (bzw. 2a) EStG	10.500		
je Stuhl also	105		
Sofort-Abschreibung	10.500	1	
Bilanzansatz =	0		
GA innerhalb Bilanz: § 7g Abs. 2 EStG	- 10.500		
§ 6 Abs. 2 EStG	- 10.500	1	
außerdem ist der IAB dem Jahresüberschuss 02 außerhalb der Bilanz zur Ermittlung der zu versteuernden Einkünfte zuzurechnen, § 7g Abs. 2 S. 1 EStG	+ 10.500	1	
Tische: 50 St. à 1.716 €	85.800		
abzgl. § 7g Abs. 2 S. 2 EStG: 50 % v. 85.800	<u>- 42.900</u>		
= AfA-BMG	42.900	1	
je Tisch also = 858 (> 800 €)			
Einstellung in den Sammelposten § 6 Abs. 2 a EStG ist möglich (Achtung: nur einheitlich § 6 Abs. 2a EStG, dann kein § 6 Abs. 2 „nebenher“ mehr möglich! Das ergäbe hier: $42.900 - \frac{1}{5}$ davon 8.580 = 34.320), aber auch Normalbewertung unter Abzug von Sonderabschreibung und AfA nach § 7 EStG, die hier zu einem niedrigeren steuerlichen Ergebnis führt			
abzgl. § 7 Abs. 1 EStG 25 % * $\frac{7}{12}$	- 2.503		
abzgl. § 7g Abs. 5, 20 % von 42.900	<u>- 17.160</u>		
Restwert 31.12.02	23.237	1	
GA innerhalb Bilanz: § 7g Abs. 2 S. 2 EStG	- 53.400		
AfA, Sonder-AfA, GWG	- 30.163	1	



außerdem ist IAB außerhalb der Bilanz dem Einkommen 02 hinzuzurechnen, wenn dieser von den AK abgezogen werden soll; § 7g Abs. 2 S. 1 und 2 EStG			
§ 7g Abs. 2 S. 1 EStG	+ 53.400	1	
Summe GA 02	- 30.163		
Rest IAB 01 für künftige Hinzurechnungen			
(106.800 - 10.500 - 42.900) zum 31.12.02	53.400		
31.12.03: geplante Investitionen: Summe = 144.800 (Pkw 120.000 €, Notebooks 9.200 €, Beamer 7.600 € und Presenter 8.000 €)* 50 %			
Somit Bildung eines weiteren IAB 03 und Abrechnung außerhalb der Bilanz möglich mit			
	- 72.400		
Allerdings hat der Steuerpflichtige die Investitionsabsicht aus 01 aufgegeben. Dadurch könnte es zum Risiko einer rückwirkenden Änderung der Steuerbescheide 01 kommen. Folgende grundsätzlichen Möglichkeiten zur Rückgängigmachung des bis dahin nicht verbrauchten IAB hat die Steuerpflichtige (§ 7g Abs. 3 EStG)			
1. Korrektur des KSt-Bescheides 01 wegen Aufgabe der Investitionsabsicht und somit Änderung des Einkommens			
01 um	+ 53.400		
2. Weiterführung des Abzugsbetrages aus 01, bis der Investitionszeitraum (3 Jahre) abgelaufen ist, und dann Änderung			
des Einkommens 01	+ 53.400		
In dieser Alternative ist der Zinszeitraum (§ 233 a AO) länger!			
3. Verwendung des "alten" IAB 01 für Investitionen in 03 und 04. Hier muss der neue IAB 03 aber um den verbleibenden IAB 01 gekürzt werden, damit sich Ende 04 ein IAB von 0 € ergibt.		1	
Fazit: IAB 03 (72.400 - 53.400)	- 19.000	1	
Stühle: Ansatz § 6 Abs. 2	0		
Tische: Folgebewertung: AB	23.237		
- § 7 Abs. 1, 10 % der AfA-BMG 42.900	<u>- 4.290</u>		
Restwert	18.947	1	
Summe Gewinnauswirkung 03	- 23.290		
nachrichtlich			



Summe IAB für spätere Hinzurechnungen				
(53.400 + 19.000) zum 31.12.03			72.400	
31.12.04:	-	Anschaffung PKW	120.000	
		abzgl. § 7g Abs. 2 S. 2; 50 % v. 120'	<u>60.000</u> - 60.000	1
		= AfA-BMG	60.000	
		abzgl. AfA § 7 Abs. 1: $\frac{1}{5} * \frac{10}{12}$	- 10.000 - 10.000	
		abzgl. § 7g Abs. 5 (Sonderabsch.) 40 %	<u>24.000</u> - 24.000	
		Restwert PKW	38.000	1
	-	außerdem ist IAB außerhalb der Bilanz dem Gewinn hinzuzurechnen, § 7g Abs. 2 S. 1 EStG	+ 60.000	1
	-	Bei den weiteren Erwerben verringern sich durch Abzug des IAB die Anschaffungskosten. Hierdurch kann bei allen WG § 6 Abs. 2 EStG (AK dann < 800) angewendet werden		1
		Anschaffungskosten zusammengefasst	9.200	
			7.600	
			<u>8.000</u>	
			24.800	1
		abzgl. § 7g Abs. 2 S. 2 EStG: 50 % von 24.800	<u>- 12.400</u> - 12.400	
		Zugang bewegl. Wirtschaftsgüter	12.400	
		Anwendung § 6 Abs. 2 EStG	- 12.400 - 12.400	
		Restwert bewegl. Anlagevermögen 04	0	1
		außerdem ist IAB außerhalb der Bilanz dem Gewinn hinzuzurechnen, § 7g Abs. 2 S. 1 EStG	+ 12.400	1
		Folgebewertung der Tische: AB	18.947	
		AfA § 7 Abs. 1 EStG (10 % der AfA-BMG 42.900)	- 4.290 - 4.290	
		Restwert 31.12.04	14.657	1
		Zusammenfassung Gewinnauswirkungen 04	- 50.690	
		IAB 01/03 sind somit vollständig verwendet (60.000 + 12.400 = 72.400) und verbraucht		
GESAMTPUNKTZAHL				19



HABEN SIE ANREGUNGEN?
Wir freuen uns über Ihr Feedback!